

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 716/2532

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนา สิน เท รดดิ้ง

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนา สิน เอ็นเตอร์

ไพรส์ กับพวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 16, มาตรา 17

แม้เครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนของจำเลยที่ 1 ที่ 2 จะไม่มีรูปสิงโต และดาวภายในวงกลมอยู่ตรงกลางเหมือนกับเครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนของโจทก์ โดยมีแต่รูปวงกลมอยู่ตรงกลางเครื่องหมายการค้าเท่านั้น แต่ตอนบนของเครื่องหมายการค้าที่โจทก์และจำเลยที่ 1 ที่ 2 ขอจดทะเบียนดังกล่าว มีข้อความเป็นตัวอักษรโรมันอ่านว่า "ไลอันแบรด์" เหมือนกัน ถัดจากตัวอักษรโรมันดังกล่าว ยังมีข้อความเป็นตัวอักษรโรมันและอักษรจีนที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน ตลอดจนมีอักษรไทยเขียนว่า "ผงวุ้นชั้นพิเศษตราไลอัน" เหมือนกัน ตัวอักษรทั้งสามภาษาดังกล่าวมีขนาดใกล้เคียงกันและถูกจัดวางในลักษณะเดียวกัน ส่วนตอนล่างของเครื่องหมายการค้าทั้งสองก็เป็นชื่อของห้างหุ้นส่วนจำกัดโจทก์ และห้างหุ้นส่วนจำกัดจำเลยที่ 1 ซึ่งต่างก็มีคำว่า "พัฒนาสินอยู่ด้วย" พร้อมทั้งเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมขนาดเท่ากัน เมื่อเครื่องหมายการค้าของทั้งโจทก์และจำเลยที่ 1 ที่ 2 ต่างใช้กับสินค้าผงวุ้นเหมือนกัน ตลอดจนอาจถูกเรียกขานว่าตราไลอันได้เหมือนกัน จึงถือได้ว่าเครื่องหมายการค้าทั้งสองเครื่องหมายดังกล่าว เป็นเครื่องหมายการค้าที่

เกือบเหมือนกันใช้สำหรับสินค้าเดียวหรือชนิดเดียวกันตามนัยมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้าพ.ศ. 2474

แม้จำเลยที่ 2 จำหน่ายผงวุ้นบรรจุของพลาสติกพร้อมกับโจทก์มาแต่แรก ก็เป็นเพียงช่วยจำหน่ายในฐานะลูกจ้างโจทก์เท่านั้นโจทก์ย่อมมีสิทธิที่จะขอตระเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีข้อความและภาพเกือบเหมือนกับที่โจทก์ใช้บรรจุผงวุ้นมาก่อนดีกว่าจำเลยที่ 1 ที่ 2

การนำเอาเหตุผลในคำพิพากษาฎีกาในคดีซึ่งจำเลยที่ 2 เป็นโจทก์ฟ้องหุ้นส่วนผู้จัดการของโจทก์ในคดีนี้มาประกอบคำเบิกความของพยาน เพื่อวินิจฉัยฟังข้อเท็จจริงในคดีนี้มีใช่เป็นการนำคำพิพากษาฎีกาดังกล่าวมาผูกพันโจทก์และจำเลยที่ 1 คดีนี้ซึ่งมิใช่คู่ความในคดีก่อน.(ที่มา-ส่งเสริม)

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัดมีนางวรรณ อวกุล เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ จำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัด มีจำเลยที่ 2 เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้ารูปสิงโตดาวโดยมีวงกลมล้อมรอบ ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้รับจดทะเบียนไว้แล้วตามคำขอที่ 84746 ทะเบียนเลขที่ 77733 สำหรับสินค้าจำพวก 42 โจทก์ใช้เครื่องหมายการค้านี้กับสินค้าผงวุ้นมาเป็นเวลานานกว่า 10 ปีแล้วเป็นที่แพร่หลายรู้จักกันทั่วไป ในการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว โจทก์ใช้ไปพร้อมกับซองบรรจุสินค้าผงวุ้นตลอดมาเป็นเวลานาน และเพื่อได้รับความคุ้มครองสิทธิของโจทก์เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้านี้ โจทก์จึงได้ยื่นคำขอตระเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวตามคำขอเลขที่ 129107 แต่นายทะเบียนแจ้งว่า

เครื่องหมายการค้าตามคำขอดังกล่าวเหมือนหรือเกือบเหมือนเครื่องหมายการค้าของ
จำเลยที่ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนไว้ตามคำขอเลขที่ 114696, 116852 และ
125221 นายทะเบียนไม่สามารถจดทะเบียนให้ได้จนกว่าโจทก์จำเลยจะได้ตกลงกัน
หรือศาลได้ชี้ขาดแล้ว จำเลยได้ลอกเลียนดัดแปลงและนำเครื่องหมายการค้าของ
โจทก์ไปขอจดทะเบียนโดยไม่มีสิทธิที่จะทำได้ โดยทราบอยู่แล้วว่าเป็นของโจทก์
โดยจำเลยที่ 2 เคยฟ้องนางวรวรรณ อวกุล หัวหน้าผู้จัดการของโจทก์ต่อศาลแพ่ง
เกี่ยวกับกรณีพิพาทเรื่องเครื่องหมายการค้านี้และศาลฎีกาได้พิพากษาแล้วว่าจำเลย
ไม่มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าพิพาท โจทก์เป็นผู้มีสิทธิดีกว่า ตามคดีแพ่งหมายเลข
ดำที่ 6064/2522 หมายเลขแดงที่ 3709/2523 แต่จำเลยทั้งสองกลับนำ
เครื่องหมายการค้าของโจทก์ไปดัดแปลงต่อเติมแล้วยื่นคำขอจดทะเบียนโดยจงใจให้
ประชาชนผู้ซื้อสินค้าหลงผิด ทำให้โจทก์เสียหาย โจทก์บอกกล่าวให้จำเลยทั้งสอง
ถอนคำขอจดทะเบียนนั้นเสีย จำเลยก็เพิกเฉยทำให้โจทก์ไม่สามารถจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 129107 ของโจทก์ได้ ขอให้ศาลสั่งนายทะเบียน
เครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามเลขที่ 129107 ของโจทก์
และพิพากษาว่าโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้านี้แต่ผู้เดียวห้ามมิให้จำเลย
เกี่ยวข้องใช้ และไม่ให้ดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่
114696, 116852 และ 125221 หรือคำขออื่นใดในลักษณะเดียวกันอีกต่อไป

จำเลยทั้งสองให้การว่า นางวรวรรณ อวกุล จะมีอำนาจฟ้องคดีนี้แทนโจทก์หรือ
ไม่ จำเลยไม่รับรอง โจทก์มิได้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าตามฟ้อง แต่
เครื่องหมายการค้าเป็นของนางวรวรรณ อวกุล ในฐานะส่วนตัว โดยขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าเมื่อ พ.ศ. 2517 โดยจำเลยที่ 2 เคยเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน
เป็นผู้คิดเครื่องหมายการค้าเป็นภาษาโรมันว่า ไลอ่อน มีเครื่องหมายการค้าตราสิงโต
ยืนอยู่ในวงกลมตั้งแต่ พ.ศ. 2508 แต่มิได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว
เมื่อจำเลยที่ 2 ได้เป็นหุ้นส่วนของโจทก์ จึงได้มอบเครื่องหมายดังกล่าวให้โจทก์ยืมใช้

สำหรับสินค้าประเภทผงวุ้นบรรจุของ เมื่อปีพ.ศ. 2515 จำเลยที่ 2 ได้ตั้งห้างจำเลยที่ 1 ขึ้นโดยมีจำเลยที่ 2 เป็นผู้จัดการ แล้วได้ใช้เครื่องหมายการค้าที่จำเลยที่ 2 เป็นผู้คิดขึ้นนั้นบนซองผงวุ้นของจำเลยที่ 1 ด้วยซึ่งโจทก์และนางวรวรรณทราบแต่ไม่ได้ทักท้วงเมื่อปีพ.ศ. 2516 จำเลยที่ 2 ได้ขายหุ้นส่วนของตนในห้างโจทก์ให้แก่นางวรวรรณ อวกุล และในปี พ.ศ. 2517 นางวรวรรณในฐานะส่วนตัวได้นำเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไปจดทะเบียนโดยมิชอบเครื่องหมายการค้าตามฟ้องที่จำเลยทั้งสองขอจดทะเบียนนั้นจำเลยได้คิดขึ้นและใช้กับสินค้าผงวุ้น ได้ทำการโฆษณาแพร่หลายและไม่เหมือนหรือคล้ายคลึงกับเครื่องหมายการค้าที่นางวรวรรณและโจทก์ได้จดทะเบียนไว้และโจทก์จำเลยต่างใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวมาจนเป็นที่รู้จักของผู้ใช้ดีแล้วจำเลยมีสิทธิที่จะใช้และจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้ โจทก์เป็นฝ่ายจดทะเบียนเลียนแบบเครื่องหมายการค้าของจำเลยทำให้จำเลยเสียหาย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า เครื่องหมายการค้าตามฟ้องเป็นของโจทก์ห้ามมิให้จำเลยเกี่ยวข้อง และให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอที่ 129107 ของโจทก์ได้คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยกเสีย

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า 'ข้อเท็จจริงฟังได้ตามที่คู่ความนำเสนอรับกันว่า โจทก์จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัดเมื่อปี พ.ศ. 2506 ประกอบกิจการซื้อขายเครื่องกระป๋องตลอดจนจำหน่ายผงวุ้นแบบบรรจุใส่ซองพลาสติก เมื่อโจทก์จด

ทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้วจำเลยที่ 2 ได้เป็นลูกจ้างของโจทก์ทำหน้าที่ส่งสินค้าจากต่างประเทศและขายสินค้าเมื่อปี พ.ศ. 2511 ถึง พ.ศ. 2512 จำเลยที่ 2 ส่งผงวุ้นบรรจุของพลาสติกตราโล่ออน ซึ่งมีลักษณะซองเช่นเดียวกับซองบรรจุผงวุ้นตามเอกสารหมายเลข 3 จากประเทศญี่ปุ่นมาจำหน่ายโดยใช้ชื่อโจทก์เป็นผู้แทนจำหน่าย ต่อมาในปี พ.ศ. 2515 จำเลยที่ 2 ได้แยกออกมาตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดจำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ และจำหน่ายผงวุ้นแบบบรรจุใส่ซองพลาสติกตราโล่ออน ซึ่งเป็นตราเดียวกับตราของโจทก์ทั้งซองพลาสติกบรรจุผงวุ้นก็มีลักษณะเหมือนกับซองพลาสติกบรรจุผงวุ้นของโจทก์ จะแตกต่างกันเฉพาะข้อความที่ทำให้ทราบว่าผงวุ้นของโจทก์หรือจำเลยที่ 1 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2526 โจทก์ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าซึ่งมีข้อความและภาพเกือบเหมือนกับข้อความและภาพด้านหน้าซองพลาสติกบรรจุผงวุ้นที่โจทก์จำหน่ายดังกล่าว คือ คำขอจดทะเบียนเลขที่ 129107 ตามเอกสารหมายเลข จ. 13 แต่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้แจ้งให้โจทก์ทราบว่าเครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนของโจทก์เหมือนหรือเกือบเหมือนกับเครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 114696 และ 116852 ที่จำเลยที่ 1 ที่ 2 ขอจดทะเบียนไว้ปรากฏตามหนังสือของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าเอกสารหมายเลข จ. 7 นอกจากจำเลยที่ 1 ที่ 2 ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนทั้งสองคำขอดังกล่าวแล้ว จำเลยที่ 1 ที่ 2 ยังได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ 125221 ไว้ด้วย ต่อมาเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2526 และวันที่ 21 กรกฎาคม 2526 ได้มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าวินิจฉัยว่าเครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 114696 และ 125221 ของจำเลยที่ 1 ที่ 2 คล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่จดทะเบียนไว้แล้ว จนถึงนับได้ว่าเป็นการลวงสาธารณชนจึงมีคำวินิจฉัยยืนตามคำสั่งปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าคดีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยข้อแรกว่า เครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนของโจทก์เลขที่ 129107

ตามเอกสารหมายเลข จ. 13 เหมือนหรือเกือบเหมือนกับเครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนของจำเลยที่ 1 ที่ 2 เลขที่ 116852 ตามเอกสารหมายเลข จ. 9 หรือไม่ เห็นว่า แม้เครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนของจำเลยที่ 1 ที่ 2 เลขที่ 116852 จะไม่มีรูปสิงโตและดาวภายในวงกลมอยู่ตรงกลางเครื่องหมายการค้าเหมือนกับเครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนของโจทก์เลขที่ 129107 โดยมีแต่รูปวงกลมอยู่ตรงกลางเครื่องหมายการค้าเท่านั้น แต่ตอนบนของเครื่องหมายการค้าที่โจทก์และจำเลยที่ 1 ที่ 2 ขอจดทะเบียนดังกล่าว มีข้อความเป็นตัวอักษรโรมันอ่านว่าไลออน แบรินด์ เหมือนกัน ถัดจากตัวอักษรโรมันดังกล่าวเครื่องหมายการค้าทั้งสองยังมีข้อความเป็นตัวอักษรโรมันและอักษรจีนที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันตลอดจนมีตัวอักษรไทยเขียนว่าผงวันชั้นพิเศษตราไลออนเหมือนกันและตัวอักษรทั้งสามภาษาดังกล่าวมีขนาดใกล้เคียงกันและถูกจัดวางในลักษณะเดียวกันส่วนตอนล่างของเครื่องหมายการค้าทั้งสองก็เป็นชื่อของห้างหุ้นส่วนจำกัดโจทก์และห้างหุ้นส่วนจำกัดจำเลยที่ 1 ซึ่งต่างก็มีคำว่าพัฒนาสินอยู่ด้วย พร้อมทั้งเบอร์โทรศัพท์อยู่ภายในกรอบสี่เหลี่ยมขนาดเท่ากัน เมื่อเครื่องหมายการค้าทั้งสองของโจทก์และจำเลยที่ 1 ที่ 2 ต่างใช้กับสินค้าผงวันเหมือนกันตลอดจนอาจถูกเรียกขานว่าตราไลออนได้เหมือนกัน จึงถือได้ว่าเครื่องหมายการค้าทั้งสองเครื่องหมายดังกล่าว เป็นเครื่องหมายการค้าที่เกือบเหมือนกันใช้สำหรับสินค้าเดียวหรือชนิดเดียวกันตามนัยมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 แล้ว ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยข้อต่อไปว่าโจทก์หรือจำเลยที่ 1 ที่ 2 มีสิทธิที่จะได้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดีกว่ากันนั้น ข้อนี้จำเลยที่ 2 เบิกความว่าโจทก์จำหน่ายผงวันบรรจุซองพลาสติกตราไลออนมาตั้งแต่ประมาณปี พ.ศ. 2511 หรือ พ.ศ. 2512 โดยจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นลูกจ้างของโจทก์ในขณะนั้นเป็นผู้ส่งผงวันดังกล่าวจากประเทศญี่ปุ่นมาจำหน่ายในนามของโจทก์ จำเลยที่ 2 เป็นลูกจ้างโจทก์ช่วยจำหน่ายผงวันดังกล่าวจนถึงปี พ.ศ. 2514 จึงได้ร่วมเป็นหุ้นส่วนของโจทก์และได้แยกออกมาตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดจำเลยที่ 1 เมื่อปี พ.ศ.

2515 และดำเนินการค้าผงวุ้นตราโล่ออนโดยบรรจุซองที่มีลักษณะเหมือนกับซองผงวุ้นของโจทก์นับแต่นั้น เห็นว่าข้อความและภาพตามเครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนของโจทก์เลขที่ 129107 นั้น เกือบเหมือนกันกับข้อความและภาพด้านหน้าของพลาสติกที่โจทก์ใช้บรรจุผงวุ้นเพื่อจำหน่ายมาตั้งแต่ประมาณปี พ.ศ. 2511 ซึ่งเป็นเวลาก่อนที่จำเลยที่ 2 จะแยกออกมาตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดจำเลยที่ 1 จำหน่ายผงวุ้นบรรจุซองพลาสติกตราโล่ออนที่มีลักษณะเหมือนกับซองพลาสติกที่โจทก์ใช้โดยมีข้อแตกต่างเพียงชื่อและที่อยู่ของผู้จำหน่ายแม้จำเลยที่ 2 จะอ้างในข้อนี้ว่าได้จำหน่ายผงวุ้นบรรจุซองพลาสติกดังกล่าวร่วมกันมากับโจทก์ตั้งแต่แรก ก็เป็นเพียงการช่วยจำหน่ายในฐานะลูกจ้างโจทก์เท่านั้น ดังนั้นโจทก์ย่อมมีสิทธิที่จะขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีข้อความและภาพเกือบเหมือนกันกับข้อความและภาพด้านหน้าของพลาสติกที่โจทก์ใช้บรรจุผงวุ้นเพื่อจำหน่ายมาก่อนจำเลยที่ 1 ที่ 2 ดีกว่าสิทธิของจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่จะขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีข้อความและภาพเกือบเหมือนกันกับเครื่องหมายการค้าที่โจทก์ขอจดทะเบียนดังกล่าวตามที่ได้อินิจฉัยมาแล้ว ที่จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกาว่า ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ยกคำพิพากษาฎีกาซึ่งตัดสินไว้ในคดีแดงที่ 3709/2523 ของศาลชั้นต้น (คงหมายถึงคำพิพากษาฎีกาที่ 471/2525)ซึ่งจำเลยที่ 2 เป็นโจทก์ฟ้องนางวรวรรณ อวกุล หุ้นส่วนผู้จัดการโจทก์คดีนี้ มาผูกพันโจทก์กับจำเลยที่ 1 ในคดีนี้ซึ่งไม่ใช่คู่ความในคดีดังกล่าวเป็นการไม่ชอบนั้น เห็นว่าศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์เพียงแต่นำเหตุผลในคำพิพากษาฎีกาดังกล่าวประกอบคำเบิกความของพยานโจทก์และคำเบิกความของพยานจำเลย เพื่อวินิจฉัยฟังข้อเท็จจริงว่าโจทก์มีสิทธิที่จะได้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่โจทก์ยื่นคำขอไว้ดีกว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 มิได้นำคำพิพากษาฎีกาดังกล่าวมาผูกพันโจทก์และจำเลยที่ 1 โดยตรง ฎีกาของจำเลยที่ 1 ที่ 2 จึงฟังไม่ขึ้นที่จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกาว่านายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 มาตรา 17 ไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตาม

คำขอจดทะเบียนของโจทก์เลขที่ 129107 แล้วก่อนวันนัดฟังคำพิพากษาของศาลชั้น
ต้น โจทก์จึงไม่ใช่ผู้เสียหายที่จะมีอำนาจฟ้องคดีนี้อีกต่อไปนั้นปรากฏว่าเมื่อศาลชั้น
ต้นได้สอบถามโจทก์เกี่ยวกับข้อเท็จจริงนี้ก่อนอ่านคำพิพากษา โจทก์ได้ยื่นหนังสือ
ของกองสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้ากรมทะเบียนการค้าที่ พณ. 0507.01/2801
ที่มีไปถึงนางวรวรรณอวกุล หัวหน้าผู้จัดการโจทก์ แจ้งว่าคำสั่งไม่รับจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนของโจทก์เลขที่ 129107 เป็นการสั่งโดยผิด
หลงและความบกพร่องของเจ้าหน้าที่นายทะเบียนได้สั่งการให้ฟื้นคำขอจดทะเบียน
ดังกล่าวขึ้นใหม่และมีคำสั่งให้รอคดีคำขอจดทะเบียนตามคำขอเลขที่ 129107 ไว้แล้ว
ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2527 เมื่อพิเคราะห์ข้อกฎหมายที่จำเลยที่ 1 ที่ 2 ยกขึ้นฎีกา
และรูปคดีแล้ว เห็นว่าแม้ปัญหานี้จะเป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวข้องด้วยความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน แต่ก็ไม่มีเหตุอันสมควรที่ศาลฎีกาจะยกปัญหาข้อกฎหมายนี้
ขึ้นวินิจฉัยให้ ที่จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกานางวรวรรณ อวกุล ไม่ใช่เจ้าของ
เครื่องหมายการค้าตราสิงโตและดาว ซึ่งปรากฏอยู่ในคำขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าเลขที่ 129107 ของโจทก์ โจทก์ผู้รับโอนเครื่องหมายการค้าดัง
กล่าวจากนางวรวรรณ จึงไม่ใช่เจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นด้วย เห็นว่าเป็นฎีกาโต้
แย้งคำพิพากษาศาลฎีกาที่วินิจฉัยเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าดังกล่าวซึ่งถึงที่สุดไป
แล้วและไม่ใช่ประเด็นข้อพิพาทในคดีนี้ ศาลฎีกาจึงไม่วินิจฉัยให้ และที่จำเลยที่ 1 ที่
2 ฎีกาข้อสุดท้ายว่าเครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนของโจทก์เลขที่
129107 มีข้อความว่าโจทก์เป็นเพียงผู้แทนจำหน่าย โจทก์จึงไม่ใช่เจ้าของ
เครื่องหมายการค้าตามคำขอดังกล่าวเห็นว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 มิได้ยกปัญหานี้ขึ้นว่า
กล่าวในศาลชั้นต้น ศาลฎีกาจึงไม่วินิจฉัยให้เช่นกัน'

พิพากษายืน.

(สหัส สิงหวิริยะ-วิศิษฐ์ ลิมานนท์-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ